

1500380-43.2021.8.26.0638

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE TABUCHI DA SILVA

Comarca: Tupi Paulista

Foro: Foro de Tupi Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... a DIG/DISE de Dracena, no combate ao tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, tendo em vista que um dos investigados por aquela delegacia especializada, também era investigado nesta Unidade Policial, com inquérito policial em andamento, no caso o acusado ALEXANDRE FIORUCI VESSONI. O depoente deu cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão na residência do réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupi Paulista

Foro de Tupi Paulista

2ª Vara

Rua Tiradentes, 877, Tupi Paulista-SP - cep 17930-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1500380-43.2021.8.26.0638 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500380-43.2021.8.26.0638

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2144107/2021 - DEL.POL.TUPI PAULISTA, 18165621 - DEL.POL.TUPI PAULISTA, 453/21/410 - DEL.POL.TUPI PAULISTA, 2144107 - DEL.POL.TUPI PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE FIORUCI VESSONI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE TABUCHI DA SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra ALEXANDRE FIORUCI VESSONI, vulgo "Xandim", qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 33, caput e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Segundo a denúncia, em data e local incertos, mas antes do dia 27 de maio de 2021, nesta cidade e comarca de Tupi Paulista, o acusado ALEXANDRE FIORUCI VESSONI, qualificado nos autos, junto com RODOLFO DE LIMA FACCIN, RICARDO FIORUCI VESSONI (seu irmão) e ALEX FERNANDO DE SOUZA ("Facção") associaram-se, para o fim específico de praticar o delito de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006).

Consta, ainda, que, no dia 27 de maio de 2021, por volta das 06h45min, na residência localizada na Avenida Benedita Camargo, 106, Centro, nesta cidade e

comarca de Tupi Paulista, o réu ALEXANDRE FIORUCI VESSONI guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 02 (dois) tijolos da substância Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", totalizando peso líquido de 418,57 (quatrocentos e dezoito gramas e cinquenta e sete centigramas - cf. laudo de constatação de fls. 45/49) e 02 (duas) porções da mesma droga, com peso líquido equivalente a 29,20 (vinte e nove gramas e vinte centigramas - cf. laudo de constatação provisória de fls. 50/54).

O acusado foi notificado (fls. 557) e apresentou defesa prévia (fls. 568/576).

A denúncia foi recebida em 07 de outubro de 2021, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento, bem como determinada a realização de exame de dependência toxicológica (fls. 609/611).

Em instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, em seguida, o réu foi interrogado (fls. 625).

Manifestou-se a Defesa pela desistência a realização de exame de dependência toxicológica (fls. 667), a qual foi homologada nos autos do incidente (fls. 668).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da demanda, nos exatos termos da denúncia (fls. 674/708).

A Defesa, por seu turno, requereu, em suma, a rejeição da denúncia quanto ao artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, ante a falta de pressuposto processual, assim como o desentranhamento de documentos. Quanto ao delito de tráfico de drogas, pugnou pela desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 712/743).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), laudos periciais de constatação provisória (fls. 45/49 e 50/54), documentos encartados (fls. 87/91, 131/170, 181/199, 216/495), laudos periciais definitivos atestando resultado positivo para "maconha" (fls. 595/597 e 598/600), laudo pericial de objeto (fls. 558/560), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é inconteste e recai sobre o acusado.

O policial civil EDERSON RICARDO LECCA relatou que na data dos fatos participou de uma operação conjunta com a DIG/DISE de Dracena, no combate ao tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas, tendo em vista que um dos investigados por aquela delegacia especializada, também era investigado nesta Unidade Policial, com inquérito policial em andamento, no caso o acusado ALEXANDRE FIORUCI VESSONI. O depoente deu cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão na residência do réu juntamente com os demais Policiais Civis desta Unidade Policial e de Dracena. Junto com o Policial Civil Leonardo Felipe Pereira, iniciou buscas no closed de um dos quartos da residência e encontrou, no interior de um pote de plástico preto, dois pequenos tijolos prensados de substância entorpecente de cor esverdeada parecida com "maconha". Encontrou, ainda, no interior de outro pote plástico preto pequeno, duas pequenas porções de substância esverdeada parecida com "maconha". Questionado, o acusado assumiu a propriedade da droga, porém, não declinou de quem comprou e disse que era para seu próprio consumo e não para o tráfico de entorpecentes.

Informou que os pais do réu tomaram conhecimento da apreensão da droga na residência, visualizando a droga nas mãos do depoente. O veículo VW/GOL de cor preta, pertencente ao acusado, também foi vistoriado e depois periciado, em virtude do forte odor de "maconha", porém, nada de ilícito foi encontrado em seu interior. O réu mencionou que fumava "maconha" dentro de seu veículo. Continuando com as buscas na residência, encontrou no interior do guarda roupa do quarto do genitor do acusado uma espingarda calibre 20, marca Boito, nº244733, desmuniada. O genitor do réu assumiu que comprou a referida arma há mais de quarenta anos de um parente cujo nome não quis declinar, não possuindo nenhum documento de registro do referido artefato (fls. 02/03 e 625 - mídia gravada).

No mesmo sentido o depoimento do policial civil LEONARDO FELIPE PEREIRA (fls. 04 e 625 - mídia gravada).

Na fase administrativa o acusado alegou que a droga apreendida em sua residência é

de sua propriedade, porém, se destina ao seu próprio consumo e não ao tráfico de drogas. Disse que compra uma boa quantidade de droga e deixa em sua residência pra não ter que ficar indo em "biqueiras", pois tem profissão e não quer se envolver com locais de ponto de vendas. Aduz que é psicólogo e possui uma empresa credenciada no Detran e na Polícia Federal, bem como é conciliador no CEJUS de Dracena. Afirmou que sua esposa também faz uso de substância entorpecente, portanto, a droga era destinada ao uso de ambos (fls. 07). Em Juízo, reiterou as alegações anteriormente prestadas, acrescentando que os entorpecentes encontrados em sua residência tinham duas qualidades, pois, como usuário, alega que se fosse apenas uma não surtiria efeito. Consumiria a quantidade apreendida em aproximadamente dois meses junto com sua esposa. Aduz que não fazia parte do grupo de whatsapp mencionado nos autos. Disse que seu irmão fazia parte do referido grupo. Afirmo que seu irmão tirou um print de uma conversa que teve com o declarante e postou no grupo. Acredita que na perícia do celular do irmão encontraram a imagem e relataram que o interrogado participava do grupo. Disse que conhece as pessoas que estão no grupo, pois já foi em uma festa com eles há aproximadamente três anos. Afirmo que conhece o investigado Alex como sendo um usuário. De igual modo, disse que o investigado Rodolfo é seu amigo e tem conhecimento que ele é usuário. Esclarece que nunca sabe quem tem drogas para vender, assim, indagou Rodolfo, o qual indicou quem teria entorpecente para vender. Reiterou que é usuário e a droga apreendida era para seu consumo. Esclareceu que uma das porções adquiriu com o Rodolfo. Compraram juntos para uso próprio. Essa compra com Rodolfo foi algo isolado. Fuma desde os quinze anos de idade. Fumava quatro ou cinco cigarros por dia, algo em torno de 30 a 40 gramas por semana. Sua esposa fumava aproximadamente a mesma quantidade (fls. 625 - mídia gravada). Pois bem.

Inicialmente, afasto a alegada falta de pressuposto processual quanto ao delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de ausência de pluralidade de agentes no polo passivo da ação penal. Nota-se da denúncia (fls. 503/506) que foram corretamente identificados os demais agentes que, supostamente, se associaram ao acusado para o fim específico de praticar o delito de tráfico de drogas. Referidos agentes, embora não figurem nestes autos como réus, estavam sendo investigados paralelamente, inclusive em comarca diversa, tanto que o mandado de busca e apreensão que resultou na apuração dos fatos aqui tratados foram originados de outros processos mencionados na exordial acusatória. Eventual arquivamento, absolvição ou condenação em outros processos é questão que deve ser analisada caso a caso, tal qual será feita nesta fundamentação.

Tampouco é o caso de desentranhamento de documentos encartados aos autos sob a alegação de que se trata de provas ilícitas. A Douta Defesa pede o desentranhamento dos documentos carreados às fls. 181/199, 216/223 e 236/495. No entanto, não assiste razão ao seu pedido.

Observo que o documento de fls. 181/199 trata-se de parte do relatório elaborado pelo investigador de polícia Rodrigo Oliveira Freitas nos autos de nº 1500048-23.2021.8.26.0691, que diz respeito especificamente ao acusado ALEXANDRE FIORUCI VESSONI. Mencionado relatório encontra-se juntado integralmente nestes autos, ainda que de forma não sequencial, mas de fácil visualização (fls. 236/495 e 216/231) e o aludido trecho está encartado às fls. 308/326.

Tais elementos de informação colhidos no processo nº 1500048-23.2021.8.26.0691, dentre outros constantes destes autos, serviram de base para a formulação da exordial acusatória, não havendo qualquer ilicitude ou violação a normas constitucionais ou legais. Assim, indefiro tal pedido.

Ademais, não vislumbro qualquer mácula nos laudos de constatação dos entorpecentes apreendidos. Nota-se que a denúncia menciona expressamente as quantias de entorpecentes constantes dos laudos periciais de constatação provisória (fls. 45/49 e 50/54), quais sejam, 418,57g e 29,2g. Ainda, elaborados os laudos periciais definitivos (fls. 595/597 e 598/600), houve a incineração do remanescente dos entorpecentes, conforme se observa do auto de fls. 510/511 (27,2g e 416,57g). Passo à análise do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Consta dos autos que, em razão da investigação sobre o tráfico de drogas envolvendo

diversos agentes em processos nas Comarcas de Tupi Paulista e Dracena (fls. 131/159 e 160/170), foi determinada a expedição de mandados de busca e apreensão em desfavor de vários investigados, dentre eles, o ora acusado ALEXANDRE FIORUCI VESSONI.

Durante o cumprimento da diligência na residência do réu, foram encontrados dois tijolos de "maconha", totalizando o peso líquido de 418,57g e outras duas porções da mesma droga, com peso líquido equivalente a 29,20g.

Em que pese a alegação de que os entorpecentes encontrados se destinariam ao seu uso, a conduta de tráfico imputada ao réu restou confirmada pela prova documental e pelas testemunhas acima relacionadas, cujos depoimentos não restaram desmerecidos no decorrer da instrução, logo, merecedores de toda credibilidade.

Em momento algum, ficou demonstrado que os Policiais mentiram ou que existem fundados motivos para tanto. Não há que se cogitar de inviabilidade de seus depoimentos. De mais a mais, estão eles em perfeita harmonia entre si e encontram-se revestidos de suficiência para embasar o decreto condenatório.

Além disso, em delitos de tráfico de drogas, cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, a prova, em regra, se resume aos depoimentos dos policiais civis e militares. Aliás, não haveria como ser diferente, uma vez que são eles que têm a importante função de patrulhar diariamente as ruas das cidades e investigar, coibindo práticas ilegais, garantindo a ordem e a segurança pública.

Exatamente por isso, considerando essa característica do delito de tráfico de drogas, os depoimentos dos policiais militares são fundamentais e essenciais para o resultado do processo. É com base neles que se chega a um determinado veredicto.

Assim, desde que prestados de forma pormenorizada, com segurança e em harmonia, são suficientes para ensejar a condenação do réu.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Tráfico de entorpecentes - Prisão em flagrante, na posse de grande quantidade de drogas de mais de um tipo - Depoimentos dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para duvidar da lisura de suas palavras - Negativa isolada em juízo - Prova segura - Condenação mantida (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1518708-58.2019.8.26.0228; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 12ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/04/2021; Data de Registro: 06/04/2021).

"TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade - Depoimentos de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Ausência de dúvida que justifica o édito - (...)" (voto n. 44095). (TJSP; Apelação Criminal 1500138-20.2020.8.26.0315; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Laranjal Paulista - 1ª Vara; Data do Julgamento: 26/03/2021; Data de Registro: 26/03/2021).

A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que "o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional." (TJSP; Apelação Criminal 1502052-90.2019.8.26.0530; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/03/2021; Data de Registro: 11/03/2021).

Não se verificando que se trata de uso próprio (art. 28), o fato de guardar e ter em depósito entorpecentes ou substâncias capazes de causar dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal, corresponde a ações de tráfico ilícito, sendo exatamente este o caso dos autos.

Por oportuno, mister deixar consignado que o crime de tráfico de drogas é de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, independentemente da concretização ou não da entrega ao destinatário.

Sublinho que, ainda que o réu seja dependente químico de drogas, tal fato, por si só, não afasta a conclusão de que pratique a mercancia, haja vista que comumente o usuário também pode traficar e, neste caso, deve responder por tal ilícito, sendo

ônus da Defesa a comprovação do contrário, encargo de que não se desincumbiu. Ademais, a quantidade de drogas (dois tijolos de 418,57g e duas porções de 29,20g de "maconha") é incompatível com eventual condição de usuário.

Ainda, de acordo com o laudo pericial realizado no celular do investigado Ricardo Fioruci Vessoni, no processo nº 1500359-04.2020.8.26.0638, bem como o relatório investigativo feito no celular do investigado Rodolfo de Lima Faccin, no processo nº 1500048-23.2021.8.26.0691, há diversos diálogos mantidos pelo réu por meio do aplicativo Whatsapp que indicam claramente que realiza o tráfico de drogas.

Assim, das provas amealhadas aos autos, restou devidamente comprovadas a autoria e materialidade dos fatos, assim como o dolo com que o réu agiu, motivos pelos quais a condenação no crime de tráfico de drogas é medida de rigor, na ausência de excludentes.

Quanto ao delito de associação para o tráfico do art. 35 da Lei nº 11.343/06, em que pese os diálogos mantidos pelo réu com outros investigados que demonstram a traficância, conforme já fundamentado, as provas colhidas em fase de instrução não são seguras a demonstrar a permanência e estabilidade da associação a gerar a tipificação. Desta forma, absolvo o réu desta acusação.

É o que basta.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação.

Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar, igualmente não possuindo antecedentes criminais. Não existem elementos aptos à valoração da sua personalidade, bem como sua conduta social. As consequências do crime são aquelas ocorridas usualmente, o mesmo se dando com as circunstâncias.

Deste modo, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes.

No mais, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Da análise dos autos, deixo de aplicar o redutor previsto no §4º, do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, tendo-se em conta que, de acordo com todas as provas carreadas aos autos, principalmente em razão da grande quantidade de entorpecente apreendido (dois tijolos de 418,57g e duas porções de 29,20g de "maconha"), bem como pelos teor dos diálogos mantidos via aplicativo Whatsapp, restou demonstrado que o acusado se dedica a atividades criminosas.

Assim, fixo a pena final, corporal e pecuniária, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há notícias da condição econômica do réu. Sendo assim, o valor unitário dos dias-multa deve ser fixado no mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena (artigo 33, §2º, alínea "b", do Código Penal).

Anoto que, diante das penas fixadas, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 do CP), ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme o art. 77 do mesmo diploma legal.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para:

a) CONDENAR o réu ALEXANDRE FIORUCI VESSONI, vulgo "Xandim", qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa;

c) ABSOLVER o réu ALEXANDRE FIORUCI VESSONI, vulgo "Xandim", qualificado nos autos, da imputação do delito previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inexistindo fato novo autorizador da revogação da prisão processual, falece ao réu o direito de apelar em liberdade. Recomende-se a prisão em que o acusado encontra-se tolhido de sua liberdade.

Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos nos autos (fls. 16/17) em favor da União, a serem revertidos ao FUNAD, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal e no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, com redação dada pela Lei nº 13.480/19.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IIRGD);
- b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);
- c) intime-se o condenado para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput);
- d) destrua-se, por incineração, a droga apreendida (Lei 11.343/06, art. 50-A), caso a providência ainda não tenha sido adotada.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Tupi Paulista, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA